

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3469 *Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 8 de junio de 2026, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto técnico de terminal de graneles sólidos y residuos no peligrosos en el Puerto de Arinaga”, promovido por Mid Atlantic Bulk Terminal, S.L., en el término municipal de Agüimes, Gran Canaria.- Expte. 27/2023-1129150859.*

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 6 de septiembre de 2023, el promotor MID Atlantic Bulk Terminal, S.L. presenta ante el Servicio de Residuos de la entonces Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, actual Dirección General de Calidad Ambiental (en adelante, DGCA), solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del Proyecto técnico de terminal de graneles sólidos y residuos no peligrosos en el Puerto de Arinaga, ubicado en el término municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria.

Segundo.- Con fecha 20 de noviembre de 2023 (TELP/16062), desde el Servicio de Residuos se remite al Servicio de Impacto Ambiental de la DGCA la solicitud de inicio del procedimiento, poniendo a su disposición la siguiente documentación:

- Proyecto técnico, denominado “Proyecto técnico de terminal de graneles sólidos y residuos no peligrosos en el Puerto de Arinaga”, redactado por D. Hubert Lang-Lenton Barrera, ingeniero de caminos, canales y puertos, de Auditorías Ambientales Canarias, S.L. El documento está firmado electrónicamente por D. Gerard Pera Ruiz, en representación de Mid Atlantic Bulk Terminal, S.L., el 21 de marzo de 2022.

- Documento Ambiental (en adelante DA), denominado “Documento Ambiental de Proyecto Mid Atlantic Bulk Terminal, S.L. Instalación: Puerto de Arinaga. Agüimes”, elaborado y firmado electrónicamente el 28 de agosto de 2023 por D. Francisco G. Palma, oceanógrafo y técnico superior en medio ambiente, de Auditorías Ambientales Canarias, S.L. El documento también se encuentra firmado electrónicamente por D. Gerard Pera Ruiz, en representación de Mid Atlantic Bulk Terminal, S.L., el 6 de septiembre de 2022.

- Documento “Memoria de Explotación. Instalación de tratamiento de residuos no peligrosos”, redactado por D. Francisco G. Palma, oceanógrafo y técnico superior en medio ambiente, de Auditorías Ambientales Canarias, S.L., y fechado a 16 de marzo de 2022. El documento está firmado electrónicamente por D. Gerard Pera Ruiz en representación de Mid Atlantic Bulk Terminal, S.L., el 21 de marzo de 2022.

Tercero.- Con fecha 5 de diciembre de 2024 (CTEE/12292), el Servicio de Impacto Ambiental solicita al Servicio de Residuos, mediante nota de régimen interior, aclaración acerca de si el proyecto se encontraba iniciado o ejecutado parcialmente.

Cuarto.- Con fecha 21 de enero de 2025 (CTEE/558), el Servicio de Residuos responde indicando que debe continuarse con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental

simplificada, dado que las actuaciones existentes corresponden a la concesión demanial portuaria del promotor sobre la parcela objeto del proyecto y que la actividad actualmente desarrollada cuenta con autorización administrativa, otorgada mediante Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de fecha 9 de julio de 2021.

Quinto.- Con fecha 19 de febrero de 2025, se remite al promotor un primer requerimiento de subsanación, con el objeto de que clarifique y delimite el contenido del proyecto sometido a evaluación ambiental, diferenciando las infraestructuras y actividades ya ejecutadas y autorizadas de aquellas de nueva ejecución; complete la caracterización del entorno e identifique proyectos y espacios protegidos próximos; incorpore el análisis de la vulnerabilidad ante riesgos de accidentes graves o catástrofes; evalúe los efectos sinérgicos y acumulativos con las actividades existentes y del entorno; y distinga las medidas ambientales aplicables a las nuevas actuaciones respecto de las ya autorizadas.

Sexto.- Con fecha 6 de marzo de 2025 (CTEE/21157), D. Gerard Pera Ruiz, en representación del promotor, presenta respuesta al requerimiento mediante el documento denominado “Documento Ambiental de Proyecto MID Atlantic Bulk Terminal, S.L. Instalación: Puerto de Arinaga. Agüimes. Marzo 2025”.

Séptimo.- Tras el análisis del nuevo DA de marzo de 2025, con fecha de 22 de mayo de 2025 (CTEE/56978), se reitera requerimiento al promotor al persistir determinadas deficiencias que en el nuevo DA que no quedaban suficientemente aclaradas.

Octavo.- Con fecha 6 de junio de 2025 (CTEE/58266), el promotor presenta ante el órgano sustantivo nueva documentación para subsanar el requerimiento efectuado. Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2025 (CTEE/9489), el Servicio de Residuos remite dicha documentación al Servicio de Impacto Ambiental para su análisis y valoración, dando así cumplimiento al citado requerimiento.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto y descripción del proyecto.

De acuerdo con la documentación aportada por el promotor, el objeto del proyecto consiste en la obtención de la autorización ambiental necesaria para habilitar una zona específica de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, dentro de la instalación ya existente que opera en el Área Funcional n.º 18 de la Zona de Servicio del Puerto de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria.

En concreto, la actuación proyectada se limita a la habilitación de un área diferenciada para el almacenamiento temporal del residuo identificado con el código LER 19 12 02, correspondiente a metales férreos procedentes del tratamiento mecánico de residuos, tales como los resultantes de la fragmentación de vehículos fuera de uso realizada por gestores autorizados. Esta zona constituye el único elemento adicional incorporado a la instalación actual, que continuará desarrollando su actividad principal como terminal portuaria de graneles sólidos metálicos procedentes de procesos de valorización, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 333/2011, por el que se determinan los criterios para que determinados tipos de chatarra dejen de ser considerados residuos.

La finalidad del proyecto es permitir la gestión puntual, no sistemática y de carácter excepcional de residuos impropios, que pudieran aparecer mezclados de forma accidental

con el material valorizado durante las operaciones de carga y descarga. En este sentido, no se prevé un incremento estructural de la actividad ni un cambio sustancial en la naturaleza de la instalación, sino una mejora operativa orientada a garantizar una correcta segregación y trazabilidad de los residuos, evitando su incorporación indebida a flujos de material valorizado.

La zona habilitada para el almacenamiento temporal del residuo LER 19 12 02 se localizará bajo cubierta, en el interior de la nave existente, y estará delimitada físicamente mediante paneles y señalización específica, de forma que se asegure su segregación efectiva respecto del resto de mercancías gestionadas en la instalación. Los residuos serán descargados directamente desde el buque mediante grúa pulpo tipo Multidocker, trasladados al interior de la nave mediante grúa pulpo tipo Liebherr y depositados en el área habilitada. En todo caso, los residuos serán cargados en camión y trasladados a un gestor autorizado en la misma jornada, sin que se lleve a cabo tratamiento alguno ni almacenamiento prolongado en la instalación.

Durante la totalidad de esta operativa se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, garantizando la trazabilidad, documentación y control exigidos por la normativa vigente. La actuación se enmarca, por tanto, en la solicitud de autorización como instalación de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, complementaria a la tramitación ya iniciada por el promotor como operador de residuos no peligrosos.

En cuanto a las infraestructuras existentes, la parcela dispone actualmente de:

- Un edificio de oficinas, vestuarios y área de mantenimiento, con una superficie de 72,07 m².
- Un edificio de control, con una superficie de 23,49 m².
- Una nave de almacenamiento, con una superficie de 647,5 m², que albergará el área de almacenamiento temporal del residuo LER 19 12 02.
- Una báscula para camiones de 16 x 3 metros, con capacidad para vehículos de hasta 60 toneladas.

Asimismo, la parcela se encuentra completamente pavimentada y dotada de señalización horizontal, iluminación exterior, cerramiento perimetral y un sistema de evacuación de aguas pluviales que incluye separador de hidrocarburos, dos pozos filtrantes y sumidero, elementos que contribuyen a la protección del suelo y de las aguas frente a posibles incidentes.

La nave presenta una estructura metálica de acero estructural S275 JR, con cubierta metálica grecada autoportante, instalada con una pendiente del 8%, e incorpora tramos translúcidos que permiten la iluminación natural del espacio interior, reduciendo la necesidad de iluminación artificial durante las operaciones.

En términos operativos, la nave se utiliza para el almacenamiento temporal (in itinere) de chatarras y metales destinados a carga en buque, procedentes mayoritariamente de instalaciones de fragmentación, y con destino final a instalaciones de fundición y acería, no introduciendo el proyecto modificaciones sustanciales en los flujos existentes ni en la naturaleza de la actividad portuaria desarrollada.

Segunda.- Localización del proyecto.



Localización del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Tercera.- Modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable al proyecto.

El proyecto se encuadra, por sus propias características, dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tras la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los Anexos I, II y III, concretamente en:

Grupo 9. Otros proyectos

b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el Anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

d) Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados.

En el DA se aclara expresamente que la actuación proyectada no tiene por objeto el tratamiento ni el almacenamiento prolongado de residuos, sino la habilitación de una zona específica dentro de la instalación ubicada en el puerto de Arinaga que permita la clasificación puntual y la remisión directa a un gestor autorizado de materiales impropios que puedan aparecer de forma eventual.

Estos materiales corresponden al residuo LER 19 12 02, detectados ocasionalmente entre materiales previamente clasificados en el marco de la actividad logística que MID ATLANTIC desarrolla en su concesión. La instalación proyectada actúa, por tanto, como un elemento complementario dentro de la cadena de recuperación y valorización de chatarra y metales férricos y no férricos, sin incorporar procesos de tratamiento propiamente dichos.

En consecuencia, y atendiendo a su naturaleza y alcance, el proyecto debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Cuarta.- Trámite de consulta a las Administraciones Públicas, entidades u organismos afectados y personas interesadas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, con fecha 9 de enero de 2024 se realizaron por parte de la DGCA consultas a las siguientes Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, recibándose los siguientes informes:

Administraciones Públicas y personas interesadas	Respuestas recibidas
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	
Dirección General de la Costa y el Mar	03/06/2024
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible	
Puertos del Estado	
Autoridad Portuaria de Las Palmas	-
Gobierno de Canarias	
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad	
Viceconsejería de Infraestructuras	
Dirección general de Costas y Gestión del espacio marítimo canario	-
Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas	
Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico	
Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial	-
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad	
Viceconsejería de Justicia y Seguridad	
Dirección General de Seguridad	-
Consejería de Sanidad	
Dirección General de Salud Pública	
Servicio Canario de la Salud	21/02/2024
Consejería de Transición Ecológica y Energía	
Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía	
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad	-
Servicio de Biodiversidad	-
Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático	-
Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental	-
Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos	-
Servicio de Residuos	16/02/2024
Cabildo Insular de Gran Canaria	
Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento	12/03/2024
Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda	-
Consejería de Política Territorial y Paisaje	-
Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible	-
Servicio de Patrimonio Histórico	-
Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica	-
Consejería de Turismo	-
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria	-
Organismos municipales	
Ayuntamiento de Agüimes	-
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana	-
Organizaciones no gubernamentales	
Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción	-
Sociedad Española de Ornitología – SEO Birdlife	-

Se recibieron un total de 4 informes por parte de diferentes organismos de la Administración pública en el trámite de consultas, no recibéndose ninguna alegación particular.

A continuación, se resumen los informes y observaciones recibidas en el trámite de consultas:

1. Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (3.6.2024, CTEE/51732):

El informe señala que el proyecto consiste en una actuación que se desarrolla en el ámbito terrestre del Dominio Público Portuario, contiguo a aguas portuarias, y que en principio no prevé la implementación de propuestas de actuación con trascendencia física dentro del ámbito marino.

Debido a que se trata de una actividad potencialmente contaminante y al situarse próxima al medio marino, el informe realiza dos observaciones:

1. El promotor deberá velar por el estricto cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras previstas en el Documento Ambiental, así como por el estricto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental asociado, especialmente en lo relativo a los efectos en el medio marino, tanto durante la fase de obras como la fase de funcionamiento.

2. Si como consecuencia de la implementación del Proyecto, en el futuro se derivase la necesidad de ejecución de obras en el medio marino (...) será necesario solicitar el correspondiente informe de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria.

3. Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad (21.2.2024, CTEE/13368):

Esta administración informa que el proyecto no supondrá un incremento del riesgo de exposición a contaminantes físicos, químicos o biológicos por parte de la población residente en la zona. Sin embargo, señala que, a la hora de determinar si el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, el órgano sustantivo deberá valorar la acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados en la zona de influencia, puesto que el promotor no aporta esos datos y estos se consideran relevantes para poder considerar los posibles efectos directos o indirectos, así como acumulativos y sinérgicos que el proyecto pueda tener sobre la población y la salud humana, teniendo en cuenta que a una distancia inferior a 1.000 metros se localiza un importante núcleo poblacional.

4. Servicio de Residuos de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático (16.2.2024, CTEE/1268):

Esta administración informa de lo siguiente:

1. El proyecto de construcción deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (LRSCEC).

2. Tanto la instalación como el operador de la misma están sometidos al régimen de autorización establecido en el artículo 33 de la LRSCEC, por lo que deberán disponer de dichas autorizaciones con carácter previo al ejercicio de la actividad.

3. Previo al inicio de las obras, el promotor debe presentar ante la DGCA la correspondiente comunicación previa como productor de residuos, peligrosos y/o no peligrosos, y dar cumplimiento a toda la normativa sectorial en materia de residuos.

4. Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria (12.3.2024, CTEE/20400):

Este organismo, tras analizar el DA, concluye lo siguiente:

1. Aunque la actividad del proyecto no genera de por sí un impacto significativo en especies o áreas protegidas, sí que puede tener afección en áreas protegidas, si no se toman las medidas de control y seguimiento oportunas, debido a que las instalaciones en las que se va a ubicar, se encuentran muy próximas a estas.

Entre los potenciales impactos ambientales analizados en el DA no se mencionan la posible contaminación lumínica ni los posibles impactos generados indirectamente por la actividad, como el aumento del tráfico marino. Además, algunas de las medidas correctoras y preventivas propuestas en el Programa de Vigilancia Ambiental pueden llegar a ser ineficaces o insuficientes.

2. En el ámbito de estudio hay constancia de especies y ecosistemas de alto valor ecológico reconocido.

Por último, el informe propone una serie de medidas consistentes en:

- Prohibir el uso de iluminación nocturna que perturbe a la fauna, empleando en su lugar lámparas dirigidas al suelo y de espectro ámbar.
- Reducir la contaminación acústica y atmosférica mediante el mantenimiento de maquinaria.
- El uso de vehículos y grúas híbridas.
- El cierre parcial del recinto.
- Establecer controles y seguimientos ante posibles vertidos.
- Usar productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente.
- Minimizar los impactos del tráfico marítimo contratando transporte que cumpla normas internacionales y adopte medidas como combustibles.
- Reducción de velocidad y minimización de ruidos.
- Planificar un calendario de obras que evite trabajos molestos en horario nocturno y en las primeras horas tras el amanecer.

- Utilizar medidores automáticos de partículas y sonómetros para evaluar polvo y ruido.
- Destinar parte de los beneficios a restaurar áreas protegidas cercanas (incluyendo acciones de mejora en la ZEC como la recuperación de praderas marinas).
- Cumplir con los condicionantes incluidos en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental adoptada mediante acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 20 de julio de 2022.

Quinta.- Análisis de alternativas.

En el DA del proyecto, se incluye un análisis comparativo de distintas alternativas de implantación, contemplando tanto opciones de localización como la denominada alternativa cero, con el fin de identificar la solución más adecuada desde los puntos de vista técnico, ambiental y económico.

Las alternativas analizadas son las siguientes:

- Alternativa 0 (no actuación): consiste en no ejecutar el proyecto. Esta opción implicaría que los residuos no peligrosos y chatarras impropias que pudieran generarse durante la operativa portuaria continuasen gestionándose sin una zona específica habilitada, con el consiguiente riesgo de una gestión inadecuada o no conforme con la normativa vigente en materia de residuos. Asimismo, obligaría al traslado de estos materiales a otras ubicaciones no integradas en la cadena logística portuaria, incrementando los desplazamientos y los impactos ambientales asociados al transporte, sin aportar mejoras ambientales ni operativas significativas.

- Alternativa 1: implantación de la actividad en suelo rústico, con una superficie aproximada de 1.000 m², en el término municipal de Agüimes, lo que requeriría la construcción de una nave industrial y una campa exterior para el almacenamiento de residuos no peligrosos. Esta alternativa conlleva una mayor ocupación de suelo no urbanizado, mayores necesidades de obra civil y una mayor transformación del territorio, resultando menos favorable desde el punto de vista ambiental y territorial.

- Alternativa 2: implantación de la actividad en un solar industrial a cielo abierto, ubicado en una urbanización industrial del término municipal de Agüimes, cuya clasificación urbanística permitiría el desarrollo de la actividad. No obstante, esta opción implica una mayor exposición de los materiales almacenados a agentes atmosféricos y un incremento del riesgo de emisiones difusas y arrastres, además de requerir nuevas infraestructuras específicas.

- Alternativa 3 (seleccionada): implantación de la actividad en una nave industrial cerrada situada dentro del recinto portuario del Puerto de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, cuya ubicación y clasificación urbanística resultan plenamente compatibles con la actividad proyectada.

Tras el análisis técnico, económico y ambiental realizado, el promotor concluye que la Alternativa 0 no aporta ventajas desde el punto de vista técnico ni ambiental, al no resolver la necesidad de una gestión adecuada y controlada de los residuos identificados con el código LER 19 12 02, y supone además una desventaja económica al impedir la optimización de la operativa existente.

Por su parte, las Alternativas 1 y 2 presentan mayores afecciones potenciales al medio ambiente, al implicar una mayor ocupación de suelo, nuevas infraestructuras y una mayor exposición ambiental de los residuos, sin ofrecer mejoras sustanciales respecto a la alternativa seleccionada.

En consecuencia, el análisis multicriterio recogido en el DA determina que la Alternativa 3, correspondiente a la implantación de la actividad en una nave industrial cerrada dentro del recinto portuario del Puerto de Arinaga, constituye la opción más adecuada, al desarrollarse en un entorno industrial consolidado, compatible urbanísticamente y dotado de infraestructuras existentes. Esta alternativa permite una gestión puntual, controlada y segregada de residuos no peligrosos, sin tratamiento ni almacenamiento prolongado, integrándose de forma eficiente como solución complementaria dentro de la cadena logística portuaria, sin generar nuevas presiones ambientales significativas sobre el entorno.

Sexta.- Criterios mencionados en el artículo 47.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

En virtud del artículo 47.2 de la Ley 21/2013, se desarrollan a continuación los criterios del Anexo III de dicha norma legal para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria:

1. Características del proyecto:

a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.

El proyecto se desarrolla en el Área Funcional n.º 18 de la Zona de Servicio del Puerto de Arinaga, en un ámbito plenamente urbanizado y destinado a usos portuarios e industriales, aprovechando infraestructuras ya existentes. La actuación no implica la construcción de nuevas edificaciones ni la ampliación de superficies, sino únicamente la habilitación funcional de una zona específica para el almacenamiento temporal de residuos identificados con el código LER 19 12 02.

La zona proyectada se ubicará en el interior de una nave ya construida, con una superficie de 647,5 m². La nave está ejecutada con estructura metálica formada por perfiles de acero estructural tipo S 275 JR y dispone de cubierta metálica grecada autoportante, diseñada para cubiertas inclinadas, con una pendiente del 8%. Asimismo, incorpora tramos translúcidos que favorecen la iluminación natural del interior, reduciendo la necesidad de iluminación artificial y, por tanto, el consumo energético asociado.

La intervención proyectada se limita a la delimitación interna de un área concreta dentro de la nave, mediante paneles y señalización específica, con el fin de garantizar la correcta segregación de los residuos respecto del resto de materiales almacenados. Esta sectorización funcional permite asegurar la trazabilidad, el control operativo y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables en materia de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, sin alterar la configuración estructural del edificio ni generar ocupación adicional de suelo.

En consecuencia, desde el punto de vista dimensional y de diseño, el proyecto presenta una entidad muy limitada, al integrarse en una infraestructura preexistente y no suponer incremento de edificabilidad, impermeabilización adicional del terreno ni modificación sustancial del entorno portuario en el que se inserta.

b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.

En el ámbito del Puerto de Arinaga se desarrollan diversas actividades de carácter industrial y logístico que, por su naturaleza y proximidad espacial, pueden presentar potenciales interacciones con el proyecto objeto de evaluación. Entre las instalaciones existentes destacan:

- Una planta de tratamiento y valorización de residuos metálicos (operaciones R1201), operada por Ecoinsular, S.L.
- Una instalación logística vinculada al transporte y almacenamiento de graneles destinados a la fabricación de yesos, gestionada por Yesos Canarias, S.A.
- Una planta de gestión, distribución y almacenamiento de betunes y asfaltos, operada por Asfaltos de Arinaga, S.A.

La coexistencia de estas actividades en un mismo ámbito portuario implica la posibilidad de efectos acumulativos o sinérgicos, principalmente relacionados con:

- Emisión de partículas en suspensión durante operaciones de carga y descarga de materiales a granel.
- Emisiones atmosféricas derivadas de la combustión de motores de vehículos pesados, maquinaria portuaria y buques.
- Generación de aguas residuales industriales o de escorrentía potencialmente contaminadas.
- Incremento puntual de los niveles de presión sonora asociados a maniobras y operativa logística.
- Desgaste del pavimento y del suelo previamente impermeabilizado en las zonas de carga.
- Posible afección a la calidad de las aguas portuarias por el efecto combinado de actividades industriales.

No obstante, del análisis técnico efectuado se desprende que el proyecto evaluado presenta una entidad funcional limitada, al circunscribirse a la habilitación de una zona interior para almacenamiento temporal, bajo cubierta, sin tratamiento de residuos ni incremento sustancial de volúmenes operativos respecto de la actividad portuaria ya consolidada.

En este contexto, los posibles impactos acumulativos identificados se consideran de baja magnitud y carácter local, desarrollándose en un entorno portuario industrializado, dotado de infraestructuras de control ambiental (pavimentación impermeable, sistemas de drenaje, separadores de hidrocarburos y control portuario). Asimismo, la actividad proyectada no introduce nuevos focos significativos de emisión ni altera de forma sustancial los flujos logísticos existentes.

El DA concluye, y así se confirma tras el análisis técnico realizado, que la magnitud, duración y extensión espacial de los efectos acumulativos no superan los umbrales que permitan calificarlos como significativos desde el punto de vista ambiental, especialmente considerando:

- El carácter industrial consolidado del entorno.
- La compatibilidad del uso con la zonificación portuaria.
- La aplicación de medidas preventivas integradas en el diseño y operativa de la instalación.
- El marco regulatorio específico al que se encuentran sometidas todas las actividades presentes en el puerto.

En consecuencia, la acumulación de impactos con otros proyectos existentes o aprobados no supone una afección ambiental significativa adicional que requiera la adopción de medidas correctoras extraordinarias, más allá de las ya contempladas en la planificación y gestión ambiental ordinaria del proyecto y del propio recinto portuario.

c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.

El proyecto se emplaza íntegramente dentro del recinto del Puerto de Arinaga, en un ámbito plenamente urbanizado y consolidado para usos industriales y logísticos, por lo que no implica una utilización relevante de recursos naturales más allá de los estrictamente necesarios para el desarrollo ordinario de la actividad.

En concreto, los recursos empleados se limitan a:

- Superficie de suelo previamente urbanizada, correspondiente a una nave industrial ya existente, sin ocupación adicional de suelo natural ni transformación de nuevos terrenos.
- Combustible para el funcionamiento de la maquinaria portuaria empleada en las operaciones de carga, descarga y traslado interno de materiales.
- Agua, destinada exclusivamente a labores puntuales de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, sin procesos industriales intensivos asociados.
- Energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento de equipos auxiliares e instalaciones, cuyo suministro procede de la red general.

El proyecto no contempla la extracción directa de recursos naturales (áridos, agua subterránea, biomasa u otros), ni supone aprovechamiento alguno de recursos biológicos. Asimismo, no afecta a hábitats naturales, ecosistemas terrestres o marinos de interés, ni a especies protegidas, al desarrollarse íntegramente sobre superficies artificiales dentro del dominio portuario.

En consecuencia, la utilización de recursos naturales asociada al proyecto puede calificarse como limitada, localizada y coherente con el uso industrial preexistente del entorno, sin que se prevean efectos apreciables sobre la disponibilidad, calidad o estado de conservación de los recursos naturales en el ámbito de actuación ni en su entorno inmediato.

d) La generación de residuos.

El proceso de gestión de residuos previsto en la parcela se caracteriza por su baja complejidad técnica, al limitarse a operaciones de recepción, manipulación puntual y almacenamiento temporal, sin incorporar tratamientos físicos, químicos o biológicos que puedan alterar la naturaleza de los materiales gestionados.

No obstante, durante el desarrollo ordinario de la actividad se prevé la generación puntual de determinados residuos peligrosos, principalmente asociados al mantenimiento de maquinaria y equipos. Entre ellos se incluyen los siguientes códigos conforme a la Lista Europea de Residuos (LER):

- 15 01 10-Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
- 15 01 11-Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa.
- 15 02 02-Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
- 20 01 21-Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

Todos estos residuos serán almacenados de forma segura en contenedores específicos que cumplirán con los requisitos de estanqueidad, resistencia y etiquetado establecidos por la normativa vigente, en particular lo dispuesto en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa complementaria de desarrollo.

La gestión de estos residuos se realizará a través de gestores autorizados, garantizando su trazabilidad y tratamiento conforme a los principios de jerarquía de residuos, protección de la salud humana y preservación del medio ambiente.

En consecuencia, la actividad no comporta la generación de flujos residuales secundarios significativos, ni procesos susceptibles de originar emisiones atmosféricas relevantes, vertidos líquidos industriales o subproductos con potencial impacto ambiental apreciable. Las operaciones se desarrollan en un entorno controlado, sobre superficies impermeabilizadas y dotadas de sistemas de recogida adecuados, lo que reduce de manera sustancial el riesgo de afecciones al suelo o a las aguas.

e) La contaminación y otras perturbaciones.

El desarrollo del proyecto, tanto en su fase de adecuación inicial como durante su funcionamiento ordinario, conlleva la aparición de diversas fuentes potenciales de contaminación ambiental, cuya naturaleza y alcance varían en función del tipo de actividad desarrollada.

Durante la fase de obras se prevén emisiones difusas de partículas a la atmósfera, fundamentalmente polvo, generadas por las tareas de limpieza y retirada de materiales preexistentes en el recinto. Asimismo, los trabajos de reestructuración interior, tales como labores de pintura, adecuación de espacios o instalación de sistemas eléctricos, implican

el uso de productos susceptibles de emitir compuestos orgánicos volátiles (COVs), así como la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que deben ser objeto de una gestión adecuada. Estas actuaciones, aunque acotadas en el tiempo, representan un potencial foco de contaminación atmosférica y una fuente de residuos cuya correcta manipulación resulta esencial para evitar afecciones al medio.

En la fase de funcionamiento ordinario, las principales fuentes de contaminación identificadas se relacionan con la gestión y manipulación de residuos. Las operaciones de carga, descarga y movimiento de materiales pueden dar lugar a la emisión de partículas y polvo metálico, mientras que el transporte interno mediante maquinaria genera emisiones de gases de combustión, además de ruido y riesgo de vertidos accidentales, con la consiguiente posibilidad de contaminación del suelo. De acuerdo con la naturaleza no orgánica de los residuos gestionados y las características del recinto cerrado, los únicos vertidos previstos en condiciones normales de operación son las aguas residuales sanitarias procedentes de los aseos y zonas de servicio.

No obstante, dada la localización de la actividad dentro del ámbito portuario, los vertidos accidentales asociados al funcionamiento de la maquinaria o a la manipulación de residuos -principalmente aceites, combustibles u otras sustancias derivadas de la actividad- podrían, en ausencia de medidas de contención adecuadas, generar escorrentías que alcancen sistemas de drenaje vinculados al entorno portuario y, en último término, al medio marino. Asimismo, el almacenamiento temporal de residuos y el tránsito de vehículos dentro de la nave podrían generar pequeñas cantidades de sustancias contaminantes, cuyo manejo inadecuado podría suponer un riesgo indirecto para la calidad del agua en el puerto. La adopción de sistemas de impermeabilización, retención y respuesta ante derrames resulta esencial para evitar cualquier afección al medio acuático.

Por otro lado, el uso de infraestructuras auxiliares, como la báscula, oficinas y equipos de control, comporta la generación de aguas residuales y la posibilidad de vertidos localizados, cuya gestión deberá contemplar medidas que eviten la afectación del entorno receptor.

El promotor ha recogido en el DA una serie de medidas preventivas y de control orientadas a evitar o minimizar las posibles afecciones por contaminación, incluyendo actuaciones específicas para la gestión diferenciada de residuos, la contención de emisiones atmosféricas y la prevención de vertidos accidentales.

En base a lo anterior, y considerando tanto la naturaleza de las actividades previstas como las medidas contempladas por el promotor, se concluye que el proyecto no generará impactos significativos en relación con la contaminación del medio ni en lo relativo a la alteración de sus condiciones físico-químicas y funcionales.

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.

De acuerdo con el análisis realizado en el DA, no se identifican riesgos significativos de accidentes graves ni de catástrofes naturales o tecnológicas asociados a la actividad principal del proyecto. Asimismo, no se han detectado riesgos relevantes vinculados al almacenamiento temporal previsto.

g) Los riesgos para la salud humana.

El proyecto no implicará un incremento del riesgo de exposición de la población residente a contaminantes físicos, químicos o biológicos. Los únicos riesgos identificados son aquellos asociados a posibles accidentes laborales que puedan ocurrir durante el desarrollo habitual de las actividades en la parcela.

2. Ubicación del proyecto.

a) El uso presente y aprobado del suelo.

La instalación proyectada se sitúa en el Puerto de Arinaga, municipio de Agüimes (Gran Canaria).

De acuerdo con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (BOC n.º 220, de 15.11.2017), el ámbito de actuación se encuentra clasificado como Suelo Urbano Consolidado Ordenado (SUCo).

Asimismo, conforme al Plan General de Ordenación de Agüimes, aprobado definitivamente mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 de noviembre de 2017 (BOC n.º 28, de 8.2.2018), la zona de servicio del Puerto de Arinaga tiene la consideración de Sistema General de Infraestructura de Transporte Marítimo, remitiéndose su ordenación pormenorizada a un Plan Especial.

En desarrollo de dicha previsión, se encuentra actualmente en tramitación el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Arinaga, destinado a establecer la ordenación detallada del ámbito portuario.

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad).

La parcela objeto del proyecto se localiza en un ámbito de carácter plenamente industrial y con un elevado grado de antropización. Se trata de un espacio artificial, urbanizado y pavimentado, integrado en la infraestructura portuaria, donde los procesos naturales originales han sido sustituidos por usos y estructuras antrópicas consolidadas.

Estas condiciones determinan una muy baja sensibilidad ambiental del emplazamiento, limitando de forma significativa la posibilidad de afecciones relevantes sobre recursos naturales tales como el suelo, el agua o la biodiversidad.

En relación con la vegetación, esta es inexistente en la parcela y su entorno inmediato, al tratarse de superficies completamente impermeabilizadas y destinadas a usos logísticos y portuarios.

Respecto a la fauna, únicamente se ha constatado la presencia ocasional de aves marinas asociadas al medio portuario y litoral próximo, entre las que se encuentran la gaviota patiamarilla (*Larus michahellis atlantis*) y el charrán común (*Sterna hirundo*). Estas especies presentan una elevada capacidad de adaptación a entornos humanizados y no dependen ecológicamente de la parcela objeto de actuación.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza del emplazamiento y a la tipología de la actividad proyectada, no se prevé la generación de impactos significativos sobre la flora, la fauna o los recursos naturales del ámbito.

c) Zonas costeras y medio marino.

El ámbito del proyecto se localiza en el interior del Puerto de Arinaga y su actividad se encuentra directamente vinculada al medio portuario, dado que el material gestionado en la parcela accede a la instalación por vía marítima.

No obstante, atendiendo a la naturaleza y alcance de la actuación -que se limita a la habilitación de una zona interior de almacenamiento bajo cubierta, sin vertidos directos al medio marino ni ejecución de obras sobre el dominio público marítimo-terrestre-, no se prevén afecciones sobre la calidad de las aguas marinas, ni en el interior del recinto portuario ni en las zonas circundantes.

Asimismo, la operativa prevista no implica manipulación de sustancias líquidas a granel, ni generación de efluentes con potencial de vertido al medio marino, quedando las aguas pluviales y posibles escorrentías gestionadas mediante el sistema existente de drenaje y separación de hidrocarburos de la parcela.

En consecuencia, y considerando tanto el carácter confinado de la actividad como las infraestructuras de control existentes, no se identifican riesgos significativos de alteración del medio marino asociados al desarrollo del proyecto.

d) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

El proyecto se localiza en un área altamente antropizada y destinada a actividades industriales. No se identifican elementos sensibles ni valores ambientales destacables en las inmediaciones, ni afecciones a masas de agua superficiales o subterráneas.

- Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas y lugares Red Natura 2000.

Según la caracterización del entorno incluida en el DA, el impacto del proyecto sobre las zonas protegidas próximas se considera insignificante. En cuanto a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, el Monumento Natural “C-18. Arinaga”, ubicado a 1.986 metros, posee interés geomorfológico por ser un elemento natural singular visible desde gran distancia. Debido a su lejanía, no se prevén afecciones sobre sus valores protegidos.

Con respecto a la Red Natura 2000, el proyecto se ubica a 13,5 metros al sur de la Zona Especial de Conservación (ZEC) n.º 34-GC “Playa del Cabrón”.

Teniendo en cuenta el carácter puntual y no sistemático de los residuos impropios, así como que no constituyen una nueva actividad en sí misma sino una actuación complementaria a la operativa existente, se considera que, aun en el supuesto de que la retirada se realizara por vía marítima, el efecto sobre la ZEC sería mínimo y no significativo.



Distancia del proyecto al Monumento Natural «C-18. Arinaga» (izquierda) y la ZEC «Playa del Cabrón» (derecha). Fuente: elaboración propia.

El proyecto se localiza a 412 metros del Área prioritaria n.º 46 “Costa de Arinaga-Castillo del Romeral”, designada para la reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias, y del Área Importante para las Aves (IBAs) n.º 351 “Costa de Arinaga-Castillo del Romeral”.



Área prioritaria n.º 46 «Costa de Arinaga – Castillo del Romeral» (izquierda) y Área Importante para las Aves (IBAs) n.º 351 «Costa de Arinaga – Castillo del Romeral» (derecha). Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las figuras de protección de Hábitat natural de Interés Comunitario (HIC), el área protegida más próxima, ubicada a 534 metros, corresponde al código 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (*Sarcocornetea fruticosi*)”. Dada la distancia y la naturaleza antropizada del entorno, no se esperan afecciones.



HIC 1420 más próximo al ámbito del proyecto (derecha).

- Áreas de gran densidad demográfica.

El proyecto se localiza en el término municipal de Agüimes, que cuenta con una población de 33.179 habitantes (año 2024), concretamente en el ámbito del Polígono Industrial de Arinaga, dentro del recinto portuario.

El núcleo poblacional más próximo es Playa de Arinaga, con 10.743 habitantes (2024), situado al norte del emplazamiento, a una distancia aproximada de 710 metros.

Debe señalarse que entre la instalación proyectada y el núcleo residencial existe una clara separación funcional y física, al encontrarse el proyecto integrado en un entorno industrial y portuario consolidado, destinado específicamente a actividades logísticas e industriales. Esta circunstancia, unida a la distancia existente y a la tipología de la actuación -limitada al almacenamiento temporal bajo cubierta sin procesos industriales intensivos-, reduce de forma significativa la probabilidad de afecciones directas sobre la población.

En consecuencia, no se prevén impactos relevantes sobre áreas residenciales ni sobre la calidad de vida de la población más cercana derivados del desarrollo del proyecto.

- Paisaje y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

El entorno paisajístico en el que se inserta el proyecto está determinado por la presencia del Puerto de Arinaga y del Polígono Industrial de Arinaga, configurando un paisaje claramente industrial y portuario, caracterizado por edificaciones de carácter logístico, naves de almacenamiento, infraestructuras portuarias, viales pavimentados y superficies impermeabilizadas.

Se trata, por tanto, de un ámbito con un elevado grado de transformación antrópica y escaso valor paisajístico natural, donde predominan elementos artificiales y funcionales vinculados a la actividad económica e industrial. En este contexto, la actuación proyectada -que se desarrolla íntegramente en el interior de una nave existente y no implica nuevas edificaciones ni modificaciones volumétricas relevantes- no introduce elementos discordantes ni altera de forma apreciable la configuración visual del entorno.

En consecuencia, no se prevén afecciones significativas sobre el paisaje, al integrarse la actuación dentro de una trama industrial consolidada y coherente con el uso portuario existente.

- Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.

La nave destinada al desarrollo del proyecto se encuentra ya ejecutada e integrada en el dique del Puerto de Arinaga, infraestructura portuaria de carácter artificial plenamente consolidada.

En consecuencia, no existe afección sobre bienes integrantes del patrimonio histórico o cultural. Por tanto, desde el punto de vista patrimonial, la actuación no genera impactos significativos ni requiere la adopción de medidas correctoras específicas adicionales.

- Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica.

El proyecto se emplaza en el interior del recinto portuario del Puerto de Arinaga, en contacto inmediato con el medio marino, que constituye una masa de agua superficial costera incluida en la planificación hidrológica insular vigente. La parcela objeto de actuación se sitúa íntegramente en zona terrestre portuaria, sin ocupar dominio público marítimo-terrestre; no obstante, la lámina de agua portuaria se localiza a escasa distancia, formando parte del sistema ambiental asociado al puerto.

En este contexto, cualquier potencial afección sobre la masa de agua costera quedaría vinculada exclusivamente a vertidos accidentales o arrastres incontrolados, escenarios que se consideran de baja probabilidad y que, en todo caso, se encuentran prevenidos mediante la impermeabilización de la superficie, el sistema de drenaje y recogida de pluviales con separador de hidrocarburos, y la operativa controlada de la instalación.

En relación con las masas de agua subterráneas, el ámbito se caracteriza por un alto grado de antropización y pavimentación, sin presencia de captaciones próximas que pudieran asociarse a masas subterráneas de especial relevancia en la planificación hidrológica. La ocupación del suelo corresponde a áreas urbanas e industriales consolidadas dentro de la zona de servicio portuaria, lo que reduce significativamente la vulnerabilidad del medio subterráneo frente a potenciales afecciones.

En consecuencia, y atendiendo a las características del proyecto y a las condiciones del emplazamiento, no se prevén impactos significativos sobre las masas de agua superficiales costeras ni sobre las masas de agua subterráneas incluidas en la planificación hidrológica vigente.

3. Características del potencial impacto.

a) La magnitud y el alcance espacial del impacto.

El proyecto se implanta en una parcela industrial situada dentro del recinto portuario de Arinaga, en un entorno completamente antropizado y carente de valores ambientales relevantes en su área inmediata. La actuación se limita al acondicionamiento interior de una nave existente para el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos, sin ampliaciones, ocupación adicional de suelo ni transformación del medio natural.

Durante la fase de adecuación inicial, los impactos previsibles se asocian a tareas menores de limpieza, delimitación y organización del espacio interior, con generación puntual de residuos y emisiones difusas de baja entidad (polvo o COVs). Se trata de efectos temporales, reversibles y circunscritos al interior del recinto.

En la fase de funcionamiento, las afecciones potenciales se vinculan a operaciones de carga, descarga y manipulación (emisión puntual de partículas, ruido y gases de combustión), as como al riesgo accidental de vertidos. Su magnitud es reducida y su alcance estrictamente local, al desarrollarse íntegramente en una nave cerrada sobre superficie impermeabilizada.

Dada la proximidad al medio marino, debe considerarse la posible interacción con la lámina de agua portuaria; no obstante, esta quedaría limitada a escenarios accidentales o a deposiciones puntuales de partículas en condiciones desfavorables de viento. La probabilidad y magnitud de estos efectos son bajas y controlables mediante las medidas previstas.

En conjunto, los impactos presentan magnitud baja y alcance espacial muy limitado.

b) La naturaleza del impacto.

Los impactos identificados son directos, simples y mayoritariamente temporales o reversibles, propios de una actividad logística en entorno portuario. No se incorporan procesos industriales complejos ni tratamientos que generen emisiones relevantes.

Junto a los efectos potencialmente negativos (ruido, partículas, riesgos accidentales), el proyecto presenta efectos positivos asociados a la optimización de infraestructuras existentes, mejora en la gestión controlada de residuos y eficiencia logística en el ámbito portuario.

En relación con el medio marino, los posibles impactos serían puntuales y reversibles, vinculados exclusivamente a escenarios no ordinarios.

No se identifican afecciones significativas derivadas de la naturaleza de la actuación.

c) El carácter transfronterizo del impacto.

El proyecto no genera impactos transfronterizos, dado su carácter estrictamente local.

d) La intensidad y complejidad del impacto.

La intensidad de los impactos es baja, al tratarse de una actividad de almacenamiento temporal sin transformación de materiales. El proyecto no introduce nuevos vectores de presión relevantes ni altera de forma sustancial los factores ambientales existentes.

La complejidad ambiental es reducida, ya que las interacciones son claras, previsibles y fácilmente controlables mediante medidas estándar de gestión portuaria.

Incluso en relación con el medio marino, la intensidad potencial es baja y limitada a escenarios accidentales.

e) La probabilidad del impacto.

La probabilidad de impactos significativos es baja. Los efectos ordinarios (ruido puntual, emisiones difusas, tráfico interno) son previsibles y controlables.

Los riesgos accidentales (derrames o arrastres hacia el mar) presentan baja probabilidad gracias a la impermeabilización del suelo, sistemas de drenaje con separador de hidrocarburos y protocolos operativos existentes.

f) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.

La fase de adecuación inicial será puntual y de corta duración, con impactos temporales y reversibles.

Durante la fase operativa, los efectos serán recurrentes pero de baja intensidad y vinculados a momentos concretos de operación. En caso de cese de la actividad, no se prevén efectos residuales significativos, al no existir transformaciones permanentes del medio.

g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados.

El proyecto se inserta en un entorno portuario donde ya existen actividades industriales. Aunque pueden producirse efectos acumulativos (ruido, partículas, tráfico), su contribución adicional es reducida y coherente con el uso industrial consolidado del ámbito.

No se identifica un incremento sustancial de la presión ambiental sobre el suelo, el aire o las aguas portuarias derivado específicamente de esta actuación.

Se considera suficiente el mantenimiento de la vigilancia ambiental ordinaria del recinto.

h) La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz.

Los impactos pueden reducirse eficazmente mediante las medidas incorporadas en el diseño y operativa: almacenamiento en nave cerrada, superficies impermeabilizadas, gestión segregada de residuos, sistemas de drenaje controlado, protocolos frente a vertidos y control de emisiones difusas.

La localización en una infraestructura ya consolidada facilita la contención y seguimiento ambiental.

Séptima.- Conclusiones.

Tras el análisis técnico del expediente, y considerando:

- El resultado de las consultas ambientales realizadas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Las características técnicas del proyecto.
- La información ambiental contenida en el DA aportado por el promotor.
- La aplicación de los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, relativos a las peculiaridades del proyecto, la localización del mismo y el tipo y características de los potenciales efectos sobre el medio ambiente.

Se concluye que el “Proyecto técnico de terminal de graneles sólidos y residuos no peligrosos en el Puerto de Arinaga”, en los términos descritos en la documentación recibida, promovido por MID Atlantic Bulk Terminal, S.L., en el término municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

En consecuencia, no resulta necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 21/2013, siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas en el DA, así como de aquellas medidas adicionales establecidas en la presente Resolución.

La evaluación ambiental realizada a través de este procedimiento no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de las previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, la presente evaluación de impacto ambiental es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos que se requieran para su ejecución. En consecuencia, esta resolución no exime en ningún caso al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que [...] los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, señala el mismo precepto que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.

Al proyecto denominado “Proyecto Técnico de Terminal de graneles sólidos y residuos no peligrosos en el Puerto de Arinaga” le es de aplicación el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, por estar incluido en el Anexo II, Grupo 9. Otros proyectos, apartados b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el Anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción y d) Almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados, por lo que debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en la Sección 2.^a del Capítulo II de su Título II.

El apartado 2 del artículo 47 de la Ley 21/2013 establece lo siguiente:

“2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones.

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por su parte, en el apartado 3 de este mismo precepto se recoge la obligación de publicación del informe de impacto ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su vigencia, el apartado 4 señala que en el supuesto previsto en el apartado 2.b), el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia en los términos previstos en los siguientes apartados. Por ello procede establecer para el presente informe de impacto ambiental una vigencia de cuatro años desde la fecha de su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el IIA cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.

Y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 3.2.e) de la Ley 21/2013, el Informe de Impacto Ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Finalmente y en relación a las funciones de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el informe de impacto ambiental, estipulan los epígrafes 1 y 2 del artículo 52 de la Ley 21/2013 lo siguiente:

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.

2. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de parámetros que deben ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio ambiente. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica.

II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad

de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho departamento [...].

En el presente supuesto, se trata de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración autonómica, como es la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias. Dicha competencia le viene atribuida por el artículo 16 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, aprobado por Decreto 1/2026, de 26 de enero.

No obstante, por Resolución de 26 de mayo de 2025, de la entonces Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático (BOC n.º 118, de 17.6.2025), se ha delegado en la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad la formulación de las declaraciones y los informes de impacto ambiental, en relación con los proyectos de la competencia de la Consejería de Transición Ecológica y Energía en los que la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático ostente la condición de órgano sustantivo, tal como sucede en el presente supuesto, en base a sus competencias autorizatorias en materia de residuos.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la disposición final séptima del citado Decreto 1/2026, de 26 de enero, ha venido a modificar el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, que define los órganos superiores en que se estructura la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Por tanto, estas referencias deben entenderse hechas a las actuales Dirección General de Calidad Ambiental y Dirección General de Medio Natural, respectivamente.

En relación con estos cambios de denominación, con fecha 12 de mayo de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 90 el Decreto 84/2026, de 4 de mayo, de adaptación de denominaciones de determinadas Direcciones Generales y sus titulares.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,

RESUELVO:

Primero.- Formular, por delegación, el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto técnico de terminal de graneles sólidos y residuos no peligrosos en el Puerto de Arinaga”, promovido por MID Atlantic Bulk Terminal, S.L., en el término municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, considerando que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se dé cumplimiento a las medidas ambientales recogidas en el documento ambiental y las medidas ambientales adicionales que se establecen en el anexo.

Segundo.- El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de 4 años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del citado Informe en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al Servicio de Residuos de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, a MID Atlantic Bulk Terminal, S.L., como entidad promotora, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de de Agüimes.

Cuarto.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Esta Resolución no será objeto de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Canarias, a 8 de junio de 2026.- El Director General del Medio Natural (p.d. Resolución de 26.5.2025; BOC n.º 118, de 17.6.2025), Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

ANEXO

MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES

1. Cumplimiento de la normativa y documentación técnica.

El promotor garantizará el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las determinaciones, prescripciones y medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias incluidas en el Proyecto Técnico y en el DA, así como de las consideraciones y condicionantes formulados en los informes emitidos por las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas en el marco del trámite de consultas.

El conjunto de dichas medidas deberá aplicarse de manera coordinada y continuada durante todas las fases del proyecto (ejecución, explotación y, en su caso, cese), con el objetivo de garantizar la viabilidad ambiental de la actuación y prevenir la aparición de impactos ambientales significativos no previstos.

En el supuesto de que, durante cualquiera de las fases de desarrollo del proyecto, se produjese cualquier incidencia ambiental derivada de su ejecución o funcionamiento, ya sea dentro del ámbito de actuación evaluado o en áreas colindantes no consideradas inicialmente, será responsabilidad exclusiva del promotor la adopción inmediata de cuantas medidas resulten necesarias para prevenir, corregir o compensar los impactos generados, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse conforme a la normativa vigente.

2. Medidas propuestas por Administraciones Públicas.

2.1. Medidas propuestas por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

- El promotor debe garantizar que ninguna actividad de obra o de funcionamiento genere arrastres, vertidos, lixiviados o emisiones que puedan alcanzar el mar. Para ello, deberá mantener operativos todos los sistemas previstos para evitar la dispersión de polvo y ruido, asegurar la recogida y conducción de aguas hacia sus correspondientes separadores de grasas e hidrocarburos, y conservar impermeabilizadas las zonas de almacenamiento. Asimismo, deberá aplicar de forma íntegra el programa de vigilancia ambiental que permita verificar el correcto funcionamiento de estas medidas preventivas.

- En caso de que el proyecto requiera en el futuro alguna intervención directa en el medio marino, el promotor tendrá que solicitar previamente el informe de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria, ajustándose al procedimiento y requisitos establecidos por la normativa estatal aplicable.

2.2. Medidas propuestas por el Servicio de Residuos de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático:

- El promotor debe organizar la gestión de los residuos generados durante la obra conforme a los requisitos establecidos en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, incluyendo la correcta separación, valorización y destino final de los residuos de construcción y demolición.

- Antes de iniciar la actividad, la instalación deberá contar con la autorización específica para el tratamiento de residuos, en la que quedarán definidos los tipos de residuos admitidos y las operaciones de gestión autorizadas. El operador responsable también deberá disponer de la autorización correspondiente.

- La instalación y su gestión deben ajustarse a las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en el resto de normativa aplicable según la tipología de residuos tratados, incluyendo todos los requisitos operativos y de control asociados.

- De forma previa al inicio de las obras, el promotor debe presentar ante la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente la comunicación previa como productor de residuos -peligrosos y no peligrosos, si corresponde- ante el órgano competente, y cumplir con las obligaciones relativas al almacenamiento, etiquetado, envasado y gestión establecidas en la normativa vigente.

2.3. Medidas propuestas por el Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria:

- El promotor debe emplear sistemas de iluminación que minimicen la contaminación lumínica, utilizando luminarias orientadas hacia el suelo y protegidas para evitar la dispersión lateral de luz. Se recomienda el uso de lámparas de espectro cálido, poco perceptibles para la fauna, especialmente para las aves limícolas y migratorias presentes en el entorno.

- Para evitar afecciones a la avifauna cercana, la maquinaria utilizada debe mantenerse en buen estado, superar las inspecciones reglamentarias y, en la medida de lo posible, ser de baja emisión acústica. Se aconseja recurrir a maquinaria híbrida o con tecnologías más silenciosas, y mantener el recinto parcialmente cerrado para disminuir la propagación del ruido hacia el exterior.

- El promotor debe disponer de medidas de control que permitan detectar y contener cualquier vertido accidental de residuos sólidos o sustancias potencialmente contaminantes. Asimismo, se recomienda utilizar productos de limpieza con bajo impacto ambiental.

- En caso de utilizar transporte marítimo vinculado a la actividad, se aconseja contratar empresas que apliquen criterios ambientales reconocidos, empleen combustibles más sostenibles, reduzcan la velocidad en áreas sensibles y minimicen el ruido submarino. Estas prácticas deben contribuir a evitar riesgos para cetáceos, tortugas y otras especies presentes en la ZEC próxima.

- Antes de iniciar los trabajos, el promotor debe elaborar un calendario que evite la realización de actividades más ruidosas en horario nocturno o durante las primeras horas del amanecer, coincidiendo con los periodos de mayor actividad de la avifauna.